

第33問

Xは日頃から、自分の主義主張と合わない政治家Aの人気ぶりを苦々しく思い、その言動に腹を立てていた。ある日のこと、Xは居酒屋でほろ酔い気分になり、たまたまそこに居合わせた「北の国新聞」の記者のYに、Aの女性関係や暴力団との人脈について有ること無いことを織り交ぜ、さもスキャンダルがあるかのように尾ひれをつけて喋った。Xの話を真に受けたYは、Xから聞いた話をネタに自らの取材で得た情報も散りばめて、「A代議士、深夜の熱い密会！？」、「A代議士と甲組組長Bとの深い癒着！？」などの見出しをつけた、政治家Aのスキャンダルを思わせる記事を書いた。Yはしかし、その記事が真実であることを証明できなかった。

XとYの罪責を論ぜよ。

(北海道大学法科大学院 平成19年度 改題)

第1 Yの罪責について

- 1 名誉毀損罪（230 I）の構成要件該当性は問題がない。また、「真実であることの証明」（230の2）はないから、違法性を阻却することもない（**論点** 230条の2の法的性格）。
- 2 問題となるのは、真実性の錯誤の点である（**論点** 真実性の証明に関する錯誤）。この点について、判例（最大判昭44.6.25【百選Ⅱ21】）は「刑法230条ノ2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」として、故意阻却説に立っている。
- 3 本問では、YはXの話を真に受けただけであるから、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとはいえないだろう。

総合 187 頁 論証 77 頁
総合 187 頁 論証 78 頁

第2 Xの罪責について

- 1 Xについても名誉毀損罪の成否が問題となる。
もっとも、単に新聞記者Y一人に事実を喋ったにすぎないから、「公然」性（不特定又は多数人が認識し得る状態をいう（大判昭3.12.13、大判昭6.6.19））の要件が満たされるか問題となる（**論点** 伝播性の理論）、判例は伝播可能性を考慮し、これを肯定する（最判昭34.5.7【百選Ⅱ19】等）。
- 2 Xにも230条の2の適用はなく、また、Xにはそもそも真実性の誤信も認められない。

総合 185 頁 論証 77 頁

答案構成

第1 Yの罪責について

1 名誉毀損罪の成否

↓
「公然」とは、摘示した事実を不特定又は多数人が知り得る状態をいう

↓
あてはめ

↓
「事実を摘示」「人の名誉を毀損した」

↓
あてはめ

↓
構成要件的故意(38 I)

↓
構成要件該当性あり

2 230条の2第3項の適用なし

3 違法性阻却事由の錯誤があるとして、責任故意を阻却するのではないか

↓
事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、責任故意を阻却する

↓
あてはめ

4 Yには名誉毀損罪が成立する

第2 Xの罪責について

1 名誉毀損罪の成否

↓
「公然」

↓
伝播性の理論

↓
あてはめ

↓
「事実を摘示」「人の名誉を毀損した」

↓
構成要件的故意あり

↓
構成要件該当性あり

2 230条の2第3項の適用なし

↓

3 責任故意阻却なし

↓

4 名誉毀損罪成立

第1 Yの罪責について

1 YがAのスキャンダルを思わせる記事を書いた行為につき名誉毀損罪(230条1項)の成否を検討する。

(1) まず、「公然」とは、摘示した事実を不特定又は多数人が知り得る状態をいう。そして、新聞記者Yが新聞に記事を書くことは、相手方が特殊な関係によって限定されたものではなく、不特定の者が知り得る状態といえるので、「公然」性が認められる。

(2) また、Yは、Aのスキャンダルを思わせる記事を書くことによって、Aの社会的評価を害するに足る事実を示して、それを低下させる危険を生じさせていることから、「事実を摘示」して、「人の名誉を毀損した」といえる。

(3) また、Yは上記事実を認識(認容)しているから、構成要件の故意(38条1項)に欠けるところもない。

(4) よって、Yの行為は名誉毀損罪の構成要件に該当する。

2 次に、230条の2第3項が適用されれば、違法性が阻却されると解される。なぜなら、同条は個人の名誉の保護と表現の自由の調和を図った規定であり、その実質的判断は違法性レベルでなすべきだからである。

公務員であるAに関する事実については、事実の公共性及び目的の公益性が抑制されるが、Yは、その記事内容が「真実であることの証明」はできていないから、230条の2第3項の適用はない。

3(1) もっとも、Yは自己が記事にて摘示した事実が真実であると誤信し

1

ている。上記のように、230条の2の法的性質は、違法性阻却事由であると解すべきであるから、違法性阻却事由の存在を誤信したものとして、犯罪事実の認識がなく、責任故意を阻却するのではないか。

(2) 故意責任の本質は、行為者の反規範的人格態度に対する道義的非難にある。そして、違法性阻却事由の存在を誤信した場合、行為者に規範の問題は与えられない。そうだとすれば、違法性阻却事由の錯誤は故意を阻却すると解する。

しかし、真実であると誤信した場合にも常に故意が阻却されるとすると、名誉権の保護に欠ける。

そこで、確実な資料・根拠に照らし行為者が事実を真実と誤信したことに相当の理由がある場合には、故意を阻却すると解する。

(3) 本問では、Yは、Xから聞いた話だけでAとBが癒着していると真に受けており、確実な資料・根拠に照らし行為者が事実を真実と誤信したことに相当の理由がある場合に当たるとはいえず、責任故意は阻却されない。

4 以上より、Yの行為には名誉毀損罪が成立する。

第2 Xの罪責について

1 XがYに対して、Aに女性関係等のスキャンダルがあるかのように喋った行為についても名誉毀損罪の成否を検討する。

(1) 本問のXは、単に新聞記者Y一人に事実を喋ったにすぎないことから、「公然」性が認められるかが問題となる。

上記のように、「公然」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態

2

を指す。そうだとすれば、事実摘示の直接の相手方が特定かつ少数人であっても、不特定又は多数人に伝播する可能性があれば「公然」性が認められると解する。

本問において、確かに、Xは、単にY一人に事実を喋ったにすぎない。しかし、新聞記者であるYに政治家Aのスキャンダルについて喋ることで、Yがこれを記事にして不特定又は多数人に伝播する可能性があったといえる。

よって、「公然」性が認められる。

- (2) また、Xは政治家Aの女性関係や暴力団との人脈といったAの社会的評価を害するに足りる事実を摘示して、社会的評価を害する危険性を生じさせている。

よって、「事実を摘示」して、「人の名誉を毀損」したものといえる。

- (3) Xは上記事実を認識（認容）しているから、構成要件の故意（38条1項）に欠けるところもない。

- (4) 以上より、Xの行為は名誉毀損罪の構成要件に該当する。

2 また、Xが、Aについて、「有ること無いことを織り交ぜ」て「さもスキャンダルがあるかのように尾ひれをつけて喋った」ということから、Xが真実性の証明を果たすことは不可能であるといえる。

したがって、Xに230条の2第3項の適用はない。

- 3 さらに、Xには真実性の誤信があったわけでもないから、責任故意も阻却されない。

3

- 4 以上より、Xの行為について名誉毀損罪が成立する。

以上

4